

시정요구

제 목 작업화 구매계약 업무 수행 불철저

소 관 부 서(기관) ☎☎☎☎처

조 치 부 서(기관) ☎☎☎☎처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 「피복 규정」 제2조(지급기준) 따라 재직 중인 임직원을 대상으로 매년 작업화를 지급하고 있다.

2. 판단 기준

공사 「직제 규정 시행세칙」 제6조(업무분장)에 따르면 계약업무는 ♥♥♥♥♥처에서 수행하도록 되어 있고, 구매요청부서에서는 「위임전결 규정」 제7조(위임사항) 및 「조달 운용 규정 시행세칙」 제22조(법인카드를 이용한 조달)에서 정한 사항¹⁾을 제외하고는 계약 담당부서인 ♥♥♥♥♥처에 구매를 요청하도록 되어 있다.

또한 「조달운영 규정」 제11조(계약의 방법)에 따르면 계약을 체결할 경우 경쟁 입찰에 부치도록 되어 있고, 「조달운용 규정 시행세칙」 제23조(수의계약의 집행)에 따라 관계 법령²⁾에서 규정하는 경우에만 수의계약을 할 수 있다.

1) 2천만 원 미만의 고정자산 및 물품의 수리 등 하부기관의 계약 위임사항, 소요부서에서의 법인카드를 이용한 조달

2) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조부터 제31조까지, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제32조부터 제34조까지의 규정 및 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제8조

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 작업화 구매계약 업무 수행 현황을 점검한 결과 ○○○○처는 [표]와 같이 그동안 관행적으로 계약담당부서인 ♥♥♥♥처에 구매요청을 하지 않고 자체적으로 구매계약 업무를 수행³⁾하였다.

[표] 작업화 구매계약 현황(최근 5년)

(단위 : 천 원)

연 도	소요예산	선정업체명	비 고
20XX년	1XX,XXX	◇◇◇, ▢▢▢▢▢, ■■■	□□ 주관 선정
20XX년	1XX,XXX	□□□□□, ▢▢▢▢▢	기관별 자율선정
20XX년	1XX,XXX	◇◇◇, ▢▢▢▢▢	"
20XX년	1XX,XXX	◇◇◇, □□□□□, ▢▢▢▢▢	"
20XX년	1XX,XXX	◇◇◇, □□□□□	"

자료 : ○○○○처 제출자료 재구성

또한 구매계약이 관계법령에서 규정한 수의계약 사유에 해당되지 않음에도 수의계약으로 추진하여 다른 업체의 입찰 참여 기회를 제한하였다.

관련부서(기관) 의견 ○○○○처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○○○처장은

작업화 구매계약 업무를 계약담당부서에 구매 의뢰하여 수행하시기 바랍니다.(시정)

3) 업체 대상 작업화 샘플 제출 요청(명확한 기준 없이 담당자 자체적인 조사) → 작업화 샘플 전시 및 직원 선호도 조사 → 직원 선호업체 복수 선정 → 계약담당부서에 계약체결 의뢰